Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario — bozza compilata dal ricorrente

BOZZA N. 2 DEL 28 MARZO 2030 — NON FIRMATA — NON INVIATA Compilata dal sig. Elia Montorsi sul modulo scaricato dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it, da rivedere con l’avvocata prima dell’invio tramite portale.

Collegio territorialmente competente: Collegio di Bologna (residenza del ricorrente in provincia di Modena).

Sezione A — Dati del ricorrente

Cognome e nome: Montorsi Elia Nato a: Pavullo nel Frignano (MO), il 12/05/1958 Codice fiscale: MNTLEI58E12G393T Residenza: Via Circonvallazione Sud 41 — 41049 Sassuolo (MO) Telefono: 335 6218804 Indirizzo e-mail / PEC per le comunicazioni: eliamontorsi@pec.it Il ricorrente agisce in qualità di: consumatore Il ricorrente è assistito da un professionista o da un’associazione: no (da valutare)

Sezione B — Intermediario

Denominazione: Banca Popolare del Frignano S.p.A. Codice ABI: 05412 Sede legale: Via Emilia Centro 118 — 41121 Modena Filiale interessata: Sassuolo, Via Radici in Piano 24 Rapporto: deposito titoli n. 000401234567 con conto di appoggio

Sezione C — Reclamo preventivo all’intermediario

Reclamo presentato: sì Data di invio: 02/02/2030, tramite posta elettronica certificata Modalità di prova dell’invio: ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del 02/02/2030 Risposta dell’intermediario: sì, ricevuta il 20/03/2030 via PEC (prot. RCL/2030/0187) Esito: reclamo respinto in ogni sua parte

Sezione D — Oggetto della controversia

Materia (indicare una sola voce): profilatura del cliente e raccomandazione di certificates non adatti

Descrizione dei fatti e dei motivi del ricorso:

Ho aperto il rapporto con la Banca Popolare del Frignano il 14 marzo 2028 nella filiale di Sassuolo. Il consulente Andrea Ferrarini ha compilato lui il questionario al computer e mi ha fatto firmare. Io ho settantun anni, sono pensionato, prima avevo solo titoli di Stato e un conto deposito, e gliel’ho detto chiaramente. Dal questionario invece risulta che sono un cliente “dinamico” con esperienza “media-alta” in prodotti strutturati. Questo profilo è sbagliato e non l’ho mai scelto io. Ho scoperto come ero stato profilato solo nel dicembre 2029 chiedendo i documenti in filiale.

Sulla base di questo profilo il consulente mi ha raccomandato di mettere 60.000 euro nel certificate Phoenix Memory sulle banche europee (ISIN XS1892204471) il 22 marzo 2028 e poi, al telefono, altri 40.000 euro nel certificate Express sull’indice azionario settoriale (ISIN XS1935570126) il 9 ottobre 2028. Sono prodotti che un pensionato con il mio profilo reale non avrebbe dovuto avere: se la profilatura fosse stata fatta correttamente, nessuno dei due certificates mi sarebbe stato proposto. La raccomandazione era quindi non adeguata alla mia situazione, alla mia età e al fatto che si trattava della quasi totalità dei miei risparmi.

La banca, nella risposta del 20 marzo 2030, dice che ho firmato il questionario e che quindi va tutto bene. Ma la firma l’ho messa su risposte che non erano mie.

Sezione E — Richieste

Chiedo che l'Arbitro accerti che la profilatura era errata e che la raccomandazione dei due certificates non era adeguata, e che condanni la banca a restituirmi la somma investita di euro 100.000,00, oltre interessi legali, contro riconsegna dei certificates ancora nel deposito.

Valore della controversia: euro 100.000,00

Sezione F — Dichiarazioni

Dichiaro che sui medesimi fatti non sono pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie: sì. (Nota mia: il 27 marzo 2030 c'è stato un incontro in filiale con il direttore dott. Sgarbi, senza verbale e senza esito; non so se va indicato.) Dichiaro che la controversia non è stata sottoposta all'autorità giudiziaria: sì. Dichiaro che non sono trascorsi dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario: sì (reclamo del 02/02/2030). Versamento del contributo per le spese della procedura di euro 20,00: da effettuare al momento dell'invio. Consenso al trattamento dei dati personali: sì.

Sezione G — Documenti che intendo allegare

1. Copia del reclamo del 2 febbraio 2030 con ricevute PEC di accettazione e di consegna.
2. Copia della risposta della banca del 20 marzo 2030.
3. Copia della carta d'identità.
4. Prima pagina del modulo d'ordine del 22 marzo 2028.
5. Estratti del deposito titoli al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.
6. Contabile del bonifico di euro 100.000,00 del 20 marzo 2028.
7. Ricevuta del versamento del contributo di euro 20,00 (da aggiungere).

Sezione H — Appunti a margine del ricorrente

Chiedere all'avvocata: posso inviare io dal portale con lo SPID o deve firmarlo lei? Devo aggiungere anche la storia della telefonata del 9 ottobre 2028 e dei documenti che non mi hanno dato, oppure basta così? Il modulo dice che il ricorso va presentato entro dodici mesi dal reclamo, quindi ho tempo, ma vorrei mandarlo entro aprile.

Luogo e data: Sassuolo, _____

Firma del ricorrente: _____ (bozza non firmata)